

ORGANO LEGISLATIVO

DECRETO No. 597.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,

CONSIDERANDO:

- I.- Que por Decreto Legislativo No. 208, de fecha 30 de noviembre del año 2000, publicó en el Diario Oficial No. 237, Tomo No. 349, del 18 de diciembre del mismo año, se emitió la Ley del Fondo de Conservación Vial;
- II.- Que el Art. 26 del referido marco legal, establece la forma como se establecerá la contribución de conservación vial;
- III.- Que la forma en que está establecida actualmente la referida contribución vial, no garantiza los fondos suficientes para las finalidades que persigue la Ley, por lo que es procedente emitir las reformas pertinentes.

POR TANTO,

en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de los Diputados Julio Antonio Gamero Quintanilla, René Mario Figueroa, Roberto José d'Aubuisson, Norman Noel Quijano, Renato Antonio Pérez y Alejandro Dagoberto Marroquín.

DECRETA la siguiente:

REFORMA A LA LEY DEL FONDO DE CONSERVACION VIAL, EMITIDA POR DECRETO LEGISLATIVO No. 208, DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2000, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL No. 237, TOMO No. 349, DEL 18 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO.

Art. 1.- Refórmase el Art. 26, de la siguiente manera:

"Art. 26.- Establécese la contribución de conservación vial. En consecuencia constituye hecho generador de la citada contribución la venta o cualquier forma de transferencia de propiedad de diesel y gasolinas o sus mezclas con otros carburantes que realicen importadores o refinadores. En los casos de personas naturales o jurídicas que importen directamente dichos productos para su propio consumo, la contribución se generará en el momento que dichos productos ingresen al país.

El valor de la contribución de conservación vial será de veinte centavos de dólar americano (US \$0.20) por galón de diesel, gasolinas o sus mezclas con otros carburantes, el cual será aplicable a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto. Se exceptúa de esta disposición la gasolina de aviación y el diesel subsidiado para el transporte público de pasajeros por medio de autobuses.

La contribución de conservación vial deberá ser retenida por el importador o refinador, al momento de la venta o transferencia de combustibles en el mercado local.

Dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, los importadores o refinadores locales deberán enterar al Fondo General del Estado las contribuciones acumuladas del mes anterior, asimismo, dentro del mes siguiente al período de recaudación, deberán informar por escrito al FOVIAL sobre las cantidades enteradas, anexando una declaración jurada del volumen facturado y/o transferido.

El agente retenedor que no entere la contribución recaudada dentro del plazo indicado, pagará un interés por extemporaneidad, calculados con la tasa activa promedio de interés anual sobre créditos publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador, más cuatro puntos porcentuales, en el período en que no se enteró la contribución. En caso que el agente retenedor persista en no enterar la contribución, el FOVIAL dará curso a las acciones legales pertinentes.

Art. 2.- El presente Decreto entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.

DADO EN EL PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil uno.

WALTER RENE ARAUJO MORALES,
PRESIDENTE.

CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA,
VICEPRESIDENTE.

JULIO ANTONIO GAMERO QUINTANILLA,
VICEPRESIDENTE.

CARMEN ELENA CALDERON DE ESCALON,
SECRETARIA.

JOSE RAFAEL MACHUCA ZELAYA,
SECRETARIO.

ALFONSO ARISTIDES ALVARENGA,
SECRETARIO.

WILLIAM RIZZIERY PICHINTE,
SECRETARIO.

RUBEN ORELLANA,
SECRETARIO.

AGUSTIN DIAZ SARAVIA,
SECRETARIO.

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil uno.

PUBLIQUESE,

FRANCISCO GUILLERMO FLORES PEREZ,
Presidente de la República.

JOSE ANGEL QUIROS NOLTENIUS,
Ministro de Obras Públicas, Transporte y
de Vivienda y Desarrollo Urbano.